



P E N E T A P A N

Nomor 2472/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

JOHAN ADIKUSUMA SETIAWAN, bertempat tinggal di Jl. Kutisari XI/15-B RT.008/RW.005 Kel. Siwalankerto Kec. Wonocolo Kota Surabaya, email jps_pzl@yahoo.com, sebagai **Pemohon**.

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

mendengar permohonan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Agustus 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Agustus 2026 dalam Register Nomor 2472/Pdt.P/2026/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578021401870002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa Pemohon telah terdaftar pada Kartu Keluarga No. 3171042102131010 atas nama Kepala Keluarga **Yohan Adikusuma** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa Pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal 14 Januari 1987 anak dari pasangan suami istri yang bernama Alim Setiawan/Lim, Sin Liong Dan Lucy Christanti/Oei, Kiem Ko;
4. Bahwa kelahiran Pemohon telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 195/WNI/1987 atau S.1917 NO. 130 yo.S.1919 NO.81

Hal. 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 2472/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

5. Bahwa, Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon yang sebelumnya bernama **Johan Adikusuma Setiawan** menjadi **Yohan Adikusuma** dengan alasan bahwa Pemohon ingin menggunakan nama tersebut karena saat ini Pemohon menggunakan dokumen yang lain menggunakan nama **Yohan Adikusuma**;
6. Bahwa, nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun ada tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;
7. Bahwa Pemohon telah memiliki akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No 195/WNI/1987 atau S.1917 NO. 130 yo.S.1919 NO.81 perlu dilakukan perubahan untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Surabaya;
8. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon dari nama **Johan Adikusuma Setiawan** diganti menjadi **Yohan Adikusuma** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama **Johan Adikusuma Setiawan** diganti / dirubah menjadi **Yohan Adikusuma**;
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Penggantian / Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran

Hal. 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 2472/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon No No 195/WNI/1987 ATAU S.1917 NO. 130 yo.S.1919 NO.81, tertanggal 22 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP Pemohon An. Yohan Adikusuma dengan NIK : 3578021401870002 tertanggal 17 Januari 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3171042102131010 dengan kepala keluarga An. Yohan Adikusuma (Pemohon) tertanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 195/WNI/1987 An. Johan Adikusuma Setiawan tertanggal 22 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-28092015-0012 antara Johan Adikusuma Setiawan (Pemohon) dengan Tika Yunita Darmawan tertanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/04989194/VIII/YAN.2.3/2026 An. Yohan Adikusuma (Pemohon) tertanggal 10 Agustus 2026 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri di Polda Jawa Timur, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-10072018-0007 An. Matthew Avery Setiawan tertanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 2472/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-10082021-0025 An. Edward Alphonse Setiawan tertanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta, diberi tanda bukti P-7;

(2.5) Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 berupa fotocopy dari Pemohon tersebut telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi meterai cukup sehingga memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sri Mulyatiningsih Puspoutomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana Saksi adalah bibi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Yohan Adikusuma;
 - Bahwa setahu Saksi nama Pemohon di akte kelahirannya yaitu Johan Adikusuma Setiawan;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu ayah bernama : Alim Setiawan/Lim, Sin Liong dan ibu bernama : Lucy Christanti/Okie, Kiem Ko;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak ke-2 dari 3 (tiga) bersaudara;
 - Bahwa Pemohon lahir di Surabaya, pada tanggal 14 Januari 1987;
 - Bahwa saat ini ibu Pemohon masih ada, namun ayahnya telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon telah berkeluarga dan mempunyai seorang anak;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) anak, yaitu :
 - 1) Matthew Avery Setiawan;
 - 2) Edward Alphonse Setiawan;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengurus permohonan ini di Pengadilan adalah untuk menyamakan tulisan nama Pemohon yang berbeda, yang mana semula tertulis Johan Adikusuma Setiawan menjadi Yohan Adikusuma;

Hal. 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 2472/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Setiawan merupakan nama ayah Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon yaitu wiraswasta;
- Bahwa nama ketiga saudara-saudara Pemohon, yaitu :
 - 1) William Ardi Pratama;
 - 2) Yohan Adikusuma (Pemohon);
 - 3) Christian Ardi Purnama;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Utarini Setyawati Budiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana Saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Yohan Adikusuma;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon di akte kelahirannya yaitu Johan Adikusuma Setiawan;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu ayah bernama : Alim Setiawan/Lim, Sin Liong dan ibu bernama : Lucy Christanti/Okki, Kiem Ko;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-2 dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya, pada tanggal 14 Januari 1987;
- Bahwa saat ini ibu Pemohon masih ada, namun ayahnya telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon telah berkeluarga dan mempunyai seorang anak;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) anak, yaitu :
 - 1) Matthew Avery Setiawan;
 - 2) Edward Alphonse Setiawan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus permohonan ini di Pengadilan adalah untuk menyamakan tulisan nama Pemohon yang berbeda, yang mana semula tertulis Johan Adikusuma Setiawan menjadi Yohan Adikusuma;
- Bahwa nama Setiawan merupakan nama ayah Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon yaitu wiraswasta;
- Bahwa nama ketiga saudara-saudara Pemohon, yaitu :

Hal. 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 2472/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) William Ardi Pratama;
- 2) Yohan Adikusuma (Pemohon);
- 3) Christian Ardi Purnama;

- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

(2.7) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari nama **Johan Adikusuma Setiawan** untuk dibetulkan menjadi **Yohan Adikusuma**;

(3.2) Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

(3.3) Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama : Sri Mulyatiningsih Puspoutomo dan Utarini Setyawati Budiono;

(3.4) Menimbang bahwa terhadap alat bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, maka Hakim akan pertimbangan sebagai berikut :

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa KTP Pemohon dengan NIK : 3578021401870002 tertanggal 17 Januari 2024 dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3171042102131010 tertanggal 21 Agustus 2023, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kutasari XI/15-B RT.008/RW.005 Kel. Siwalankerto Kec. Wonocolo Kota Surabaya;

Hal. 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 2472/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.6) Menimbang bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak, dan;
- f. Pengesahan anak;

(3.9) Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 195/WNI/1987 tertanggal 22 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, diperoleh fakta bahwa di Surabaya, pada tanggal 14 Januari 1987, pukul 10.35 WIB, telah dilahirkan Pemohon yang bernama Johan Adikusumo Setiawan seorang anak laki-laki dari suami-isteri : Alim Setiawan/Lim, Sin Liong dan Lucy Christanti/Ok, Kiem Ko;

(3.10) Menimbang bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon ini Pemohon dalam hal ini berkeinginan untuk merubah namanya yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari nama Johan Adikusuma Setiawan menjadi nama Yohan Adikusuma;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta keterangan dari para Saksi tersebut diatas diketahui jika benar Pemohon merupakan anak dari Ayah Alim Setiawan/Lim, Sin Liong dan Ibu Lucy

Hal. 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 2472/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christanti/Oki, Kiem Ko dan merupakan anak kedua, sedangkan di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis dengan nama Johan Adikusuma Setiawan, sehingga Pemohon bermaksud untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi Yohan Adikusuma ;

(3.12) Menimbang bahwa atas keinginan Pemohon ini, berdasarkan keterangan Saksi Sri Mulyatiningsih Puspoutomo dan Saksi Utarini Setyawati Budiono yang merupakan bibi/ tante Pemohon tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

(3.13) Menimbang bahwa sehubungan dengan keinginan Pemohon tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

(3.14) Menimbang bahwa dalam hal ini maksud Pemohon pada intinya adalah ingin merubah namanya sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 195/WNI/1987 tertanggal 22 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang semula tertulis Johan Adikusuma Setiawan untuk diubah menjadi Yohan Adikusuma, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dengan demikian maka petitum angka 2 tersebut menurut Hakim dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amarnya;

(3.15) Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", dengan demikian yang berkewajiban untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut adalah Pemohon, sehingga untuk petitum

Hal. 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 2472/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 ini pun dapat dikabulkan, namun ada perbaikan redaksional dalam amarnya;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

(3.17) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

(3.18) Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 195/WNI/1987 tertanggal 22 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang semula tertulis dengan nama **Johan Adikusuma Setiawan** diubah menjadi **Yohan Adikusuma**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar dapat melakukan pencatatan pinggir atas perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari **Rabu** tanggal **09 September 2026**, oleh : Purnomo Hadiyanto, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2472/Pdt.P/2026/PN Sby tanggal 13 Agustus 2026, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Endang Kusri, S.H.

Hal. 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 2472/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Endang Kusriani, S.H.

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal. 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 2472/Pdt.P/2026/PN Sby